

1502082-84.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, assim, é de rigor.

PASSO A DOSAR A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502082-84.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502082-84.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE SANTOS DE SOUZA FRIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

FELIPE SANTOS DE SOUZA FRIAS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 12h59min, na Avenida Prestes Maia, nº 170 - Vila Sul Americana, Carapicuíba, trazia consigo para a entrega a consumo de terceiros, 45 (quarenta e cinco) porções de Cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 09 de setembro de 2022 (fls.48). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação (fls. 74/76).

Nesta data foi ouvida uma testemunha e realizado o interrogatório.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem aplicação do redutor, em razão dos antecedentes infracionais. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 54/56 - o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, diante da espontânea confissão do acusado, o qual admitiu que estava traficando no local.

Por sua vez, os policiais civis Paulo e Rogério, sob o crivo do contraditório, narram que no dia realizavam diligências pelo local, em cumprimento à Operação Sufoco, utilizando viatura descaracterizada, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita. Observaram que o acusado ficava parado próximo ao escadão e os usuários se aproximavam dele, lhe entregavam o dinheiro e rapidamente recebiam o entorpecente. O acusado se dirigia até o local próximo onde havia uma grade, em seguida, apanhava as drogas que estavam armazenadas dentro de uma mochila e novamente aguardava o usuário chegar. Abordado, com o acusado foi encontrada a quantia de R\$64,00. E, em vistoria no local foi localizada uma mochila, próxima a uma grade, contendo 45 porções de cocaína. Informalmente, o acusado confessou a traficância. Que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Ao revés, há a confissão do réu a corroborar o depoimento dos milicianos.

In casu, portanto, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, assim, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa e confissão, pois a pena já se encontra em seu patamar mínimo.

Terceira fase: o réu não faz jus ao redutor, pois ostenta antecedentes infracionais, conforme fls.24, por duas passagens por tráfico, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido (STJ, AgRG no REsp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020. Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU FELIPE SANTOS DE SOUZA FRIAS, RG: 52496448, nascido em 02/11/2001, filho de DOUGLAS APARECIDO DE SOUZA FRIAS e ANGELA DA SILVA SANTOS, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA